

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2425/2532

นาย เพ็ญ จันทร์ ทา
นาย เล็ก อ่อน เนียม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.รษฎากร มาตรา 104

ฎีกาของจำเลยที่ว่าโจทก์ปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วน เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยไม่ได้ให้การเป็นประเด็นและไม่ได้อุทธรณ์ซึ่งถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ตาม จำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นฎีกาได้ การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวกระทำการครั้งเดียวตามข้อ 7(ก) ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ส่วนที่โจทก์ผู้มอบอำนาจระบุข้อความในหนังสือมอบอำนาจว่า ให้มีอำนาจจำหน่ายสิทธิของโจทก์ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องการถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ให้มีอำนาจแทนทนายความและรับเงินหรือเอกสารคืนจากศาลนั้น เป็นเรื่องกระบวนการพิจารณาที่ผู้รับมอบอำนาจจักต้องกระทำในการพิจารณาของศาลอันสืบเนื่องมาจากการฟ้องคดีที่ได้รับมอบอำนาจ ไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นต่างหากจากการมอบอำนาจให้ฟ้องคดี โจทก์เสียอากรโดยปิดอากรแสตมป์ 10 บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์มอบอำนาจให้นายลอย จันทา ดำเนินคดีแทนฟ้อง ให้เพิกถอนการออก น.ส.3 เลขที่ 293 ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ออกทับที่ดินของโจทก์ตาม ส.ค.1 เลขที่ 124 หรือมิฉะนั้นก็ขอให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 จดทะเบียนโอน น.ส.3 เลขที่ 293 ให้แก่โจทก์ทั้ง แปลง จำเลยทั้งสี่ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับเงินจำนวน 1,200 บาท จากโจทก์ แล้วคืนที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 124 ให้แก่โจทก์ หรือให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 โอนที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 293 เนื้อที่ 1 ไร่ 8 ตาราง ตาม ส.ค.1 เลขที่ 124 ให้แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นการมอบอำนาจในครั้งเดียว ผู้รับมอบอำนาจเพียงคนเดียวมีอำนาจกระทำการ มากกว่าครั้งเดียว กล่าวคือ ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อแต่งตั้งทนายความ 2 คน อ้าง ตนเองเป็นพยาน และได้ให้อำนาจในการกระทำอย่างอื่น เช่น การรับเงินและเอกสาร คืนจากศาลด้วยแต่โจทก์ปิดอาการแสตมป์เพียง 10 บาท ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน แม้จำเลยไม่ได้ให้การเป็นประเด็นและไม่ได้อุทธรณ์ซึ่งถือไม่ได้ว่าเป็น ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ตาม จำเลยที่ 4 ก็มีสิทธิ ยกขึ้นฎีกาได้ และตามบัญชีอัตราอาการแสตมป์ท้ายหมวด 6 เรื่อง อาการแสตมป์แห่ง ประมวลรัษฎากรก็ได้กำหนดลักษณะแห่งตราสารที่จะต้องเสียอากรไว้ในข้อ 7 ว่าไป มอบอำนาจ คือไปตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งไปตั้ง อนุญาตตุลาการ (ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท(ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำ การมากกว่าครั้งเดียว ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ฯลฯ ศาลฎีกาเห็นว่าตามหนังสือมอบ อำนาจท้ายคำฟ้อง เอกสารสารบัญฉบับที่ 3 ที่โจทก์มอบอำนาจให้นายลอย จันทา ฟ้องจำเลยทั้งสี่เรื่องที่ดิน ซึ่งเป็นเรื่องเดียวโดยเฉพาะ จึงเป็นการมอบอำนาจให้

บุคคลคนเดียวกระทำการครั้งเดียวตามข้อ 7 (ก) ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ดังกล่าว ส่วนที่โจทก์ระบุข้อความต่อไปในหนังสือมอบอำนาจว่า โดยให้มีอำนาจจำหน่ายสิทธิของโจทก์ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายให้มีอำนาจเช่นเดียวกัน ทั้งหากมีการรับเงินหรือเอกสารคืนจากศาลก็ให้มีอำนาจเช่นเดียวกันไปด้วย และผู้รับมอบอำนาจได้แต่งตั้งทนายความ 2 คนนั้น เป็นเรื่องกระบวนการพิจารณาที่ผู้รับมอบอำนาจจักต้องกระทำในการพิจารณาของศาลอันสืบเนื่องมาจากการฟ้องคดีตามที่ได้รับมอบอำนาจ กรณีหาใช่เป็นเรื่องอื่นต่างหากจากการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ โจทก์ผู้มอบอำนาจเสียอากรโดยปิดอากรแสตมป์ 10 บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ